

1500908-75.2020.8.26.0456

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2254428/2020 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 9545508 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1108/20/210 -
DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2254428 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO CAETANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500908-75.2020.8.26.0456 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500908-75.2020.8.26.0456

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2254428/2020 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 9545508 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1108/20/210 -
DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2254428 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO CAETANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

JOAO CAETANO DA SILVA foi denunciado como incurso artigo 155, caput, do Código Penal, porque teria subtraído coisa alheia móvel, consistente em um bateria automotiva.

A denúncia foi recebida

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução criminal, a prova oral foi colhida.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de furto restou demonstrada pelo auto de exibição e

apreensão, auto de avaliação, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, é incontroversa.

O réu admitiu, em solo policial, que subtraiu a bateria do veículo de seu vizinho José Rodrigues, colocando outra defeituosa em seu lugar.

O policial ouvido em juízo disse que constatou a bateria da vítima no carro do réu, ocasião em que este confessou o crime.

Por fim, o réu deu de ombros ao chamado da justiça, não comparecendo ao seu interrogatório judicial.

Destarte, não há dúvidas de que o crime ocorreu e o réu é seu autor.

O delito foi consumado. O réu não apenas se apoderou do bem, invertendo o título da posse e privando a vítima da livre disponibilidade sobre ele, como exerceu sua posse de forma mansa e pacífica, por considerável período de tempo, longe do campo de vigilância do ofendido. (Tema 934 STJ - Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada) Não há que se falar em insignificância. À luz do valor patrimonial do bem subtraído, das condições econômicas da vítima, das condições pessoais do réu e das circunstâncias do delito, verifica-se que sua conduta ostenta ofensividade juridicamente relevante, demonstra comportamento com grau de reprovabilidade razoável e causa lesão jurídica que não pode ser ignorada.

A coisa não é de pequeno valor, de modo que não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal.

Desta feita, as provas colhidas são suficientes para o seguro decreto condenatório. Inexistindo causas que afastam a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, reconheço a existência do delito descrito na denúncia e passo a aplicar a pena, conforme critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que nada há de ser valorado, porquanto fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno definitiva, pelo fato da confissão não poder reduzir a pena aquém do mínimo legal e em razão de não existirem causas de aumento ou diminuição.

Considerando as condições econômicas do réu, reveladas quando do interrogatório policial, o valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal, fixo o regime aberto para o início de cumprimento de pena.

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 1/2 salário- mínimo vigente nesta data em favor de entidade beneficente (artigo 44, § 2º, do Código Penal - pena igual ou inferior um ano).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu JOAO CAETANO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 155, "caput", do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 1/2 salário- mínimo em favor de entidade beneficente.

Por permanecerem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, poderá o réu recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, do CPP). Afinal, não se encontra preso por este processo e, ao menos nesta fase processual, inexistente situação nova que justifique a segregação.

Condeno o réu no pagamento das custas e despesas processuais, ressalvada a gratuidade, que ora defiro.

Transitada em julgado a presente sentença:

a) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, II, do Código de Processo Penal pelo artigo 4º, da Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011 e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o

Livro Rol dos Culpados;

b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

c) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do réu;

d) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei n.º 7.210/84;

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se

Pirapozinho, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA